

مبادئ القانون

تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية وصور الجزاء

شرح منظم اعتمادًا على محتوى المحاضرة

إعداد وتصميم :عمر النحاس

خريطة المحاضرة

مفهوم القانون

مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات داخل المجتمع.

خصائص القاعدة القانونية

العامة والتجريد، تنظيم السلوك، والإلزام.

الجزاء القانوني

أثر تفرضه السلطة العامة عند مخالفة القاعدة.

صور الجزاء

جنائي، مدني، إداري، وتأديبي.

تعريف القانون

القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض، وتحدد الحقوق والواجبات، بما يحقق النظام داخل الحياة الاجتماعية.

تنظيم العلاقات

تنظيم علاقة الأفراد بعضهم ببعض وعلاقتهم بالمجتمع.

تحديد الحقوق والواجبات

بيان ما للفرد من حقوق وما عليه من التزامات.

حفظ النظام

منع الفوضى وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

خصائص القاعدة القانونية

قاعدة عامة ومجردة

لا تخاطب شخصًا بعينه أو واقعة محددة، بل تتوجه إلى كل من تتوافر فيه شروطها.

قاعدة منظمة لسلوك المجتمع

تنظم السلوك الخارجي للأفراد، وتهتم بالأفعال الظاهرة ذات الأثر الاجتماعي.

قاعدة ملزمة ومقترنة بالجزاء

يجب احترامها، وتوقع السلطة العامة جزاءً عند مخالفتها.

القاعدة القانونية عامة ومجردة

العمومية

تسري القاعدة القانونية على كل الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة معينة، ولا تقتصر على شخص محدد باسمه.

التجريد

تتعلق القاعدة بواقعة أو مركز قانوني محدد بصفاته العامة، لا بحادثة فردية بعينها.

مثال: النص الذي يقرر عقوبة السرقة لا يذكر شخصاً بعينه، بل يسري على كل من يرتكب فعل السرقة وتتوافر فيه شروط الجريمة.

القاعدة القانونية تنظم السلوك الاجتماعي

القانون يهتم بالسلوك الخارجي الذي يظهر في المجتمع ويؤثر في الآخرين، لأنه يهدف إلى تنظيم العلاقات وتحقيق الاستقرار.

السلوك الظاهر

تهتم القاعدة القانونية بالفعل الذي يمكن إدراكه وإثباته، مثل الاعتداء أو الإخلال بالعقد أو مخالفة قرار إداري.

النية وحدها لا تكفي عادةً

الفكرة أو النية المجردة التي لا يصاحبها مظهر خارجي لا تكون محلًا للجزاء القانوني وحدها، ما لم يترتب عليها سلوك يعاقب عليه القانون.

القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بالجزاء

مخالفة القاعدة القانونية

الإلزام

القاعدة ليست مجرد نصيحة، بل يجب احترامها.

الجزاء

أثر قانوني يترتب على مخالفة القاعدة.

السلطة العامة

تتولى توقيع الجزاء وفق القانون.

صور الجزاء القانوني

الجزاء الجنائي

يترتب على ارتكاب جريمة، وقد يكون حبساً أو غرامة أو عقوبة أخرى يحددها القانون.

الجزاء المدني

يهدف إلى جبر الضرر أو إعادة الحق، مثل التعويض أو التنفيذ العيني أو بطلان التصرف.

الجزاء الإداري

يترتب على مخالفة قواعد القانون الإداري، مثل إلغاء قرار إداري مخالف أو وقف تنفيذه.

الجزاء التأديبي

يوقع على الموظف أو عضو المهنة عند مخالفة واجبات الوظيفة أو قواعد الانضباط.

الجزاء الجنائي

أهدافه

العقاب، الردع العام، الردع الخاص، وحماية المجتمع من السلوك الإجرامي.

متى يطبق؟

يطبق عند ارتكاب فعل يجزّمه القانون الجنائي ويعد اعتداءً على المجتمع أو الأفراد.

الحبس أو السجن

الغرامة

عقوبات أخرى يحددها القانون

الجزاء المدني

البطلان

إزالة أثر التصرف القانوني إذا افتقد شرطاً من شروط صحته.

التنفيذ العيني

إجبار المدين على تنفيذ الالتزام نفسه كلما كان ذلك ممكناً، مثل نقل ملكية الشيء المبيع.

التعويض

إلزام المسؤول بدفع مبلغ لمن أصابه ضرر لتعويضه عن الخسارة.

الجزاء الإداري والجزاء التأديبي

الجزاء الإداري

يرتبط بمخالفة قواعد القانون الإداري أو القرارات المنظمة للإدارة. ومن صورته إلغاء القرار الإداري المخالف، وقف تنفيذه، أو سحب القرار وفقًا للقواعد القانونية.

الجزاء التأديبي

يوقع على الموظف أو من يخضع لنظام وظيفي أو مهني عند الإخلال بواجباته. ويختلف بحسب جسامة المخالفة، وقد يشمل الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل أو غير ذلك من الجزاءات المقررة.

اختلاف الجزاء بحسب درجة المخالفة

لا يكون الجزاء واحدًا في جميع الحالات؛ بل يختلف نوعه وشدته تبعًا لطبيعة المخالفة ودرجة خطورتها والضرر الناتج عنها.

مخالفة بسيطة

جزاء أخف يتناسب مع أثر المخالفة.

مخالفة متوسطة

جزاء أشد وفق ظروف الفعل ونتيجته.

مخالفة جسيمة

جزاء قوي يهدف إلى حماية المجتمع أو الحق المعتدى عليه.

المبدأ: يجب أن يتناسب الجزاء مع جسامة المخالفة.

مقارنة بين صور الجزاء

نوع الجزاء	سبب توقيعه	أمثلة
جنائي	ارتكاب جريمة	الحبس، السجن، الغرامة
مدني	الإضرار بحق خاص أو الإخلال بالتزام	التعويض، التنفيذ العيني، البطلان
إداري	مخالفة قاعدة أو قرار إداري	إلغاء القرار أو وقف تنفيذه
تأديبي	الإخلال بواجبات الوظيفة أو المهنة	الإنذار، الخصم، الوقف